٣- لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى ، كالطهارة والصلاة .

٤- يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكِّل ، أو ما تعارف عليه الناس ، بشرط ألا يترتب على هذا الإذن ضررٌ بالموكل .

٥- لا يصح للوكيل أن يوكل غيره ، إلا إذا أجاز له الموكِّلُ ذلك ، أو عجز الوكيل عن العمل ، أو كان لا يحسنه ، فيوكل أميناً يقوم مقامه فيما وكل فيه .

٦- الوكيل أمين فيما وكّل فيه ، لا يضمن ، إلا إذا فرَّط أو تعدى .

٧- الوكالة عقد جائز ، لكلٍ من الطرفين فسخه .

٨- تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين ، أو جنونه ، أو فسخه لها ، أو عزله مِنْ قِبَل المِوكل ، أو الحجر عليه لسفهه .